杭州千岛湖仁平农业科技有限公司“8·18”一般物体打击事故调查报告

2022年8月18日8时许，杭州千岛湖仁平农业科技有限公司在淳安县富文乡青田村发洪坞松材线虫病枯死木清理过程中，发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约85.5万元。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规规定，经淳安县人民政府批准，由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县林业局参与，组成杭州千岛湖仁平农业科技有限公司“8·18”一般物体打击事故调查组，并邀请县监委、县检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问相关人员和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

经调查组认定，杭州千岛湖仁平农业科技有限公司“8·18”一般物体打击事故是一起因企业安全生产主体责任不落实引起的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故地点

淳安县富文乡青田村发洪坞。

（二）事故单位情况

杭州千岛湖仁平农业科技有限公司（以下简称仁平农业公司），统一社会信用代码：91330127****GJ0M0F；地址：浙江省杭州市淳安县富文乡青田村雪坑33号；法定代表人：方银平；注册资本：人民币100万元；公司类型：有限责任公司(自然人独资)；成立时间：2019年1月3日；经营范围：服务：农业技术开发、林业技术开发、林木采伐、森林抚育、森林病虫害防治、植保技术服务、苗木培育、绿化造林工程（凭证经营）；销售：苗木、木材（凭证经营）、劳务服务（除劳务派遣）。2021年7月26日获得由淳安县林业局审核通过的营造林市场主体信用评价乙级资质。

（三）项目及合同签订情况

项目名称：富文乡松材线虫病枯死木清理工程。根据《淳安县2021-2022年度松材线虫病防治方案》，富文乡人民政府于2021年11月19日通过乡公共资源交易中心发布该项目招标公告，要求投标单位具有营造林市场主体信用评价乙级及以上资质，并于2021年11月26日开标。仁平农业公司以投标报价818元/吨中标。

2021年12月7日，双方签订《松材线虫病枯死木清理工程合同》，对清理时间、地点、数量、要求、清理原则及注意事项等方面进行约定，附《安全生产承诺书》等。由于松材线虫病枯死木数量增多，于2022年3月4日，双方又签订

了《松材线虫病枯死木清理工程补充协议》，要求仁平农业公司需在2022年3月25日前完成全部枯死木清理工作。

2022年8月10日，淳安县集中除治验收核查组对富文乡进行核查验收，发现青田村101-42小班有应砍未砍死树30株，要求及时清理整改。随即富文乡林管站通知仁平农业公司进行清理整改。仁平农业公司联系先前为其工作过3个月的苟勇、付珍香及其亲属等6人再来帮忙开展松材线虫病枯死木清理工作。

（四）事故相关人员情况

1.方*平，男，汉族，61岁，富文乡青田村人，系仁平农业公司法定代表人，主持公司全面管理工作。

2.胡*根，男，汉族，53岁，富文乡青田村人，系松材线虫病枯死木清理工程现场负责人，负责施工现场日常管理工作。

3.苟*（死者丈夫），男，仡佬族，49岁，贵州省务川仡佬族苗族自治县红丝乡先进村人，系仁平农业公司临时伐木工。

4.付*香（死者），女，仡佬族，51岁，贵州省务川仡佬族苗族自治县红丝乡先进村人，系仁平农业公司临时工人。

（五）现场勘验情况

事故发生具体地点位于淳安县富文乡青田村发洪坞一山脚。现场作业内容为人工串坡集材。山坡陡峭易滑，人员无法自然站立。滑道南北走向，北高南低，长约230米，南北

不通视。滑道口堆散着从山上滑滚下来的原木[1]约30根，规格长约1米，直径10至25公分不等。道口南6米处为东西走向山路。山路以北为疫木清理施工区，以南为玉米地。道口南偏东约8米处的玉米地里为原木击中工人致伤位置，涉事原木规格长约1米，直径约17公分。现场未见安全帽，滑道边、道口等施工区域未见安全警示标识。

（六）事故单位安全生产管理情况

经调查，仁平农业公司没有正式员工，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未建立安全生产管理机构，未设置专职或兼职的安全管理人员，未制定木材砍伐相关的安全操作规程，未建立安全生产教育和培训台账和安全生产隐患排查治理台账资料。

二、事故发生经过、救援、善后和人员伤亡情况

（一）事故发生经过和救援情况

2022年8月18日5时许，仁平农业公司临时工人付*香、苟*、高*红、苟*梅、高*学、田*英6人，到富文乡青田村发洪坞附近山上进行枯死木清理作业。苟*、高*红、高*学3人在山上进行伐木[2]、打枝[3]、造材[4]、集材[5]工作，付*香、苟*梅、田*英在山下进行集材工作，将滑滚至山脚道口的原木背至运材道路旁。后因工作需要，苟*梅去山上集材，留付*香和田*英继续在山下集材。

---

[1] 原木是原条长向按尺寸、形状、质量的标准规定或特殊规定截成一定长度的木段，这个木段称为原木。
[2] 伐木是把立木从根基部锯（砍、剪）断，使其倒地的作业过程。
[3] 将伐倒木上的枝丫紧贴树干表面砍（锯）掉的作业过程。
[4] 按一定尺寸规格，并考虑材种和树种的使用要求，把原条锯截成原木的作业过程。
[5] 把分散在采伐带上的原条、原木搬运到伐区楞场、堆河场、装车场或运材道路旁的作业过程。

8时许，苟*打算和苟*梅一起去山下集材。下山途中，苟*将一段原木从采伐区背至滑道处，与山下的道口距离约150米。苟*向山下的工人喊话，说木头滚下来，请注意安全，即将原木往下滑滚。一会儿，在山下集材的付*香被原木砸中左下颚处，耳鼻流血，受伤倒地。随即叫在山上伐木的高*红下山，开面包车将付*香送往县人民医院。因为6人在山上干活，不方便随身带手机，所以在山上没有办法拨打紧急电话，只能安排苟*梅去找仁平农业公司负责人方*平。知道消息后，方*平也立即赶往县人民医院。10时许，经医院抢救无效宣布死亡。

（二）事故善后情况

事故发生后，仁平农业公司负责人方*平积极与死者家属沟通协商，稳妥处理善后事宜。8月20日，双方在富文乡政府、青溪派出所和人民调解机构的协调下，签订了赔偿协议，并按协议支付赔偿金。至此事故后事处理结束。

（三）死亡人员情况和直接经济损失

事故造成1人死亡。死者付*香，女，51岁，仡佬族，籍贯：贵州省务川仡佬族苗族自治县红丝乡先进村，身份证号：522126********7528，于2022年8月15日与丈夫苟*、亲属田*英等6人一起到淳安县千岛湖富文乡青田村从事枯死木清理工作，与仁平农业公司为临时雇佣关系，但未签订劳务合同。

事故造成直接经济损失约85.5万元（主要包括死亡赔偿金、部分医疗费、精神损害抚慰金等）。

三、事故原因分析和事故性质

（一）事故直接原因

一是枯死木清理作业过程中，同坡上下垂直作业，存在安全隐患，违反《木材采伐运输安全通则（GB 14192-2005）》第 4.1.5 条[6]的规定。二是在未设置专职信号员的情况下，作业人员苟*放木前虽发出安全信号却未待下方确认安全，将原木往山下滑滚，砸中山下的付*香，违反《木材采伐运输安全通则（GB 14192-2005）》第 5.3.2 条[7]的规定。以上两方面原因直接导致事故发生。

（二）事故单位主要问题

仁平农业公司作为安全生产责任主体，未制定安全生产规章制度和操作规程，未建立全员安全生产责任制，使木材采伐队伍无章可循；未制定安全生产教育和培训计划，未对从业人员开展安全教育培训，导致木材采伐队伍安全意识淡薄，不具备必要的安全生产知识，不熟悉相关的安全操作规程；未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除作业人员同坡上下垂直作业存在的事故隐患；劳动防护用品的提供，监督、教育使用不到位，存在未佩戴安全帽、防护服上岗作业行为。

（三）属地乡镇主要问题

淳安县富文乡人民政府既是松材线虫病防治工作的责任主体也是辖区内安全生产工作属地监管责任主体，落实安全

[6] 《木材采伐运输安全通则（GB 14192—2005）》第 4.1.5 条 在木材易发生滚落、窜动危险和 18° 以上的陡坡上，伐木工组之间、伐木与集材作业之间应隔号作业，不应同坡上下垂直作业。

[7] 《木材采伐运输安全通则（GB 14192—2005）》第 5.3.2 条 放木前，应由专职信号员发出音响放木信号，待下方确认、有关人员躲至安全地点后方可放木。

生产培训不到位，对施工企业的安全检查不到位，未有效督促企业严格落实安全生产主体责任；全过程安全生产管理不到位，未严格落实县2021-2022年度松材线虫病防治方案中安全管理要求。

四、责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.杭州千岛湖仁平农业科技有限公司作为安全生产责任主体，未制定安全生产规章制度和操作规程，未建立全员安全生产责任制，使木材采伐队伍无章可循；未制定安全生产教育和培训计划，未对从业人员开展安全教育培训，导致木材采伐队伍安全意识淡薄，不具备必要的安全生产知识，不熟悉相关的安全操作规程；未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除作业人员同坡上下垂直作业存在的事故隐患；劳动防护用品的提供，监督、教育使用不到位，存在未佩戴安全帽、防护服上岗作业行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[8]、第二十八条第一款[9]和第四十五条[10]的规定，对本起事故发生负有责任，建议淳安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对该公司给予行政处罚。同时，建议县林业局依据相关规定，

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

对该公司给予限制企业资质和市场行为的处理。

（二）对事故责任人员的处理建议

2.苟*，仁平农业公司临时采伐工，放木前虽发出安全信号却未待下方确认安全，就将原木往山下滑滚，砸中山下的付珍香，导致事故发生。对事故的发生负有直接责任，鉴于其不是专职信号员，在放木前已发出安全信号，履行了安全义务，且是死者配偶，造成的社会危害性较小，建议不予以追究刑事责任。

3.方*平，仁平农业公司法定代表人，公司安全生产第一负责人，负责公司全面工作。安全生产管理职责履行不到位，未组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程，对本单位的安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除作业人员同坡上下垂直作业存在的事故隐患；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，从业人员安全意识淡薄，不具备必要的安全生产知识，不熟悉相关的安全操作规程；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）（二）（三）（五）项[11]的规定，对事故的发生负有责任，建议由淳安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定给予行政处罚。

4.胡*根，仁平农业公司现场负责人，负责施工现场的安全生产管理工作。其未认真履行岗位职责，未拟订安全生产

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）（二）（三）（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

规章制度和操作规程，未组织安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况，未及时排查生产安全事故隐患，未有效制止违反操作规程的行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[12]和第二十五条第一款第（一）（二）（五）项[13]的规定，对事故的发生负有责任。建议由淳安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定给予行政处罚。

（三）其他建议

5.淳安县富文乡人民政府履行属地管理职责不到位，对松材线虫病枯死木清理项目施工企业的安全检查不到位，未有效督促企业严格落实安全生产主体责任。建议由县纪检监察部门对相关责任人员进行处理。

五、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，防止类似安全生产事故的再次发生，切实做好我县安全生产工作，针对本起事故所反映出的问题，提出以下事故防范和措施建议：

（一）仁平农业公司应深刻吸取此次事故教训，举一反三，认真落实企业安全生产主体责任，加强对从业人员和采伐队伍的安全教育，开展安全规程、安全制度、安全意识的培训，提供并监督、教育从业人员按照规定佩戴使用安全防

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）（二）（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

护用品；严禁违反操作规程危险作业，避免类似事故再次发生。

（二）淳安县富文乡人民政府要进一步压实安全责任落实，督促辖区疫木采伐施工企业落实安全生产主体责任，加强对所属从业人员的安全教育培训，监督企业为从业人员提供安全防护用品并督促从业人员使用安全防护用品，督促企业落实安全生产各项制度，对违章作业、违规作业、冒险作业等行为，要通知企业单位认真及时整改，防止安全事故再发生。

（三）县林业局作为行业部门要将该事故在行业内进行通报，示警其他企业吸取事故教训，督促企业开展安全生产自查自纠，积极落实安全生产主体责任，履行企业主要负责人的安全职责，制定完善企业安全生产规章制度和操作规程，加强人员安全教育和培训工作，增强疫木采伐工人安全防范意识。

杭州千岛湖仁平农业科技有限公司“8·18”

一般物体打击事故调查调查组

2022年9月16日